

1516367-25.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Banco Santander com todos os tipos de roubo, furto e fraude. Disse que o réu caiu no monitoramento. Não estavam monitorando antes a conta. Ele tinha feito saques anteriores. Ele sacou quase todo o valor de R\$ 50.000,00. Foram várias operações. Não chegou a investigar quem era o criador o site. Não presenciou conversas dos réus com o senhor Roberto Carlos (a vítima). Explicou que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1516367-25.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516367-25.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO DE SOUSA LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

PAULO HENRIQUE ANDREO SANTIAGO e LEANDRO DE SOUSA LIMA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 288, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, "j" (durante o período de calamidade pública), porque, no dia 04 de agosto de 2020, em local incerto, juntamente com indivíduos não identificados, em ocasião de calamidade pública, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato.

Consta, ainda, que nos dias 03 e 04 de agosto de 2020, nesta capital e comarca da Capital de São Paulo, PAULO HENRIQUE ANDREO SANTIAGO e LEANDRO DE SOUSA LIMA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 171, caput, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (durante o período de calamidade pública), na forma do artigo 69, "caput", todos do Código Penal, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e propósito entre si e com pessoas ainda não identificadas, durante o período de calamidade pública, obtiveram, para todos, vantagem ilícita no importe de R\$ 53.120,00 (Cinquenta e três mil e cento e vinte reais), em prejuízo da vítima Roberto, induzindo-o em erro através de meio fraudulento.

Boletim de ocorrência (fls. 31/38) Auto de exibição, apreensão e entrega (fls.

47/48).

Folha de antecedentes e certidões: fls. 55/56 e 211/212 - LEANDRO; e fls. 58/60 e 210 - PAULO.

Oferecida e recebida a denúncia (fls. 284/293 e 320/322).

Os réus foram citados: fls. 357 - LEANDRO; e fls. 341 - PAULO.

Apresentada resposta à acusação: fls. 375/374 - LEANDRO; e fls. 371/374 - PAULO.

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 436/442).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns e interrogados os réus (fls. 471/472; 556/557; e 702/706).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (fls. 702/706).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia que entendeu provada.

Pugnou, ainda, pelo recrudesimento das penas e do regime prisional (cf. fls. 703/706).

Na qualidade de assistente da acusação, o Banco Santander reiterou as alegações finais do Ministério Público (cf. fls. 721/723).

A Defesa constituída pelo réu PAULO, por sua vez, requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da figura privilegiada (art. 171, § 1º, do Código Penal), penas corporal e de multa no patamar mínimo legal, regime prisional menos gravoso, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, direito de recorrer em liberdade e aplicação da detração penal (fls. 709/719).

A Defensoria Pública do Estado (réu LEANDRO), requereu a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, "j", do Código Penal (durante o período de calamidade pública), regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 758/763).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente em parte.

Autoria e materialidade do delito de estelionato estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina os réus. No tocante ao delito do artigo 288, a prova não se mostra suficiente, mister se fazendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A testemunha Thiago disse que os presos são semelhantes, mas estava barbudo na época. Declarou que o rapaz que era o dono da conta, com sobrenome Souza, recebeu quantia muito expressiva na sua conta. Uma coisa que era atípica. Disse que ligou para a vítima, Roberto Carlos e perguntou do que se tratava a transferência.

Roberto informou ter adquirido um veículo Land Rover, no site "VG Leilões".

Explicou que a prática de falso leilão é recorrente. Pediu para a vítima o site que havia efetuado a compra. A vítima passou. Disse que no próprio site dos leiloeiros oficiais você confirma a veracidade do site. Deu que era falso. Avisou a vítima: "o senhor caiu num golpe". Neste momento eles estavam sacando na "boca do caixa".

Ligou para a delegacia e passou as características deles. No momento que estavam deixando o local foram abordados. Afirmou que não lembra se a vítima era correntista do Banco Santander. O réu era correntista do Santander. O outro estava com ele. Afirmou que parece que conseguiram sacar 100% do valor, inclusive dólar. Foram presos quando estavam deixando a agência. Antes deste dia não conhecia os réus. Nunca tinha visto. Não sabe dizer se deram algum esclarecimento para os policiais. Afirmou que trabalha no setor de investigação do Banco Santander com todos os tipos de roubo, furto e fraude. Disse que o réu caiu no monitoramento. Não estavam monitorando antes a conta. Ele tinha feito saques anteriores. Ele sacou quase todo o valor de R\$ 50.000,00. Foram várias operações. Não chegou a investigar quem era o criador o site. Não presenciou conversas dos réus com o senhor Roberto Carlos (a vítima). Explicou que a investigação em campo não é com o depoente. Não se recorda de outras operações anteriores ao fato investigado nos autos. Quem

detecta as fraudes são robôs.

Luiz Henrique, policial, afirmou que participou do flagrante e que a delegacia tem parceria com o setor de fraude do banco Santander e sempre que eles notam alguma operação que eles acham que está em desconformidade eles acionam a delegacia. Nesse dia se dirigiram à agência da Juscelino Kubitschek. Foi descrito que haveria dois homens sacando em dólares. Acredita que sejam os dois que foram presos, mas se lembra vagamente. Disse que é um crime muito usual que está tendo. Eles criam um site de leilão e a vítima acaba depositando nessas contas, quase sempre de pessoas físicas. O setor de fraude do banco que alertou. Os acusados disseram que estavam sacando em dólares, pois receberam de uma pessoa uma comissão por emprestar a conta. Disse que tinha uma pessoa num carro, num Sandero preto, que se evadiu do local. Se não se engana a conta era do PAULO. Afirmou que o LEANDRO tinha várias passagens, inclusive por sequestro. Não se recorda o motivo alegado por LEANDRO para estar junto com PAULO. Nada esclareceram sobre o site de leilões. Não informaram quem era a pessoa que pagaria a comissão. Disseram que sempre falavam por telefone. Afirmou que não sabe se o banco chegou a fornecer documentos sobre a transação. Na delegacia localizaram a vítima. Não manteve contato com a vítima. Quem cuidou disso foi a autoridade policial. Explicou que não viu o veículo Sandero preto se evadir do local. Ficaram sabendo pela equipe de segurança. Esclareceu que o estacionamento é uma área comum com o Shopping JK. O estacionamento não é privativo do banco. Os veículos podem sair e entrar a qualquer momento. Em relação as imagens do veículo, foi pedido para a equipe de segurança, mas a equipe de segurança afirmou que não conseguiu visualizar a placa. A câmera não possibilitava a visualização. Disse que foi informado que eles vieram num carro e quando a polícia chegou o carro saiu em disparada.

Maldinei, policial, disse que se lembra dos acusados. Disse que eles foram presos na Avenida Juscelino Kubitschek, no banco Santander. Disse que participou da prisão. Não conhecia os réus antes dos fatos. Afirmou que trabalhava na delegacia de fraudes. Obtiveram informações que indivíduos estariam fazendo saques provenientes de estelionato. Quando chegaram próximo ao banco avistaram um carro saindo na hora, um Sandero. Afirmou que os indivíduos já estavam saindo do banco e desconfiaram deles pelas características que tinham passado. Eles foram abordados e confessaram que estariam sacando dinheiro e sabiam que era ilícito. Estavam com dólares. Não se recorda se mencionaram o motivo para estarem sacando o dinheiro e nem na conta de quem foi depositado. Na delegacia falaram nomes vagos, apelidos e primeiro nome. Na época a equipe não deu continuidade. Disse que eles fizeram saque da vítima lesada num leilão, na compra de um carro, uma Land Rover. A vítima comprou um carro que não existia. O cartão do banco estava com um deles, mas não se recorda de quem era a conta. Eles falaram que receberiam uma porcentagem. Não se lembra se a conta era de um deles. Eles falaram que sabiam que era dinheiro ilícito. A gente desconfiou que o Sandero estaria junto, pois quando encostamos eles saíram acelerando. Os acusados falaram que tinha um Sandero aguardando, mas perceberam a viatura e saíram. Disse que não participou da sequência das investigações. Não chegou a acessar o site de leilões. Afirmou que quando chegou no banco e avistou o veículo Sandero estava com o colega Luiz Henrique. Avisou para o colega sobre o veículo Sandero. Não investigaram o veículo. Os réus não falaram de quem era o veículo, apenas que um colega estava dando carona.

O réu LEANDRO afirmou que teve participação no crime. Disse que foi chamado para ir juntamente com PAULO até a agência bancária para fazer o saque. Sabia que era algo ilícito, só não tinha conhecimento do que se tratava. Disse que iria receber uma parte do valor para ir com ele no banco. O valor era alto. Foi junto para fazer companhia para ele não ser roubado. Teve contato com PAULO por prestar serviço na loja dos pais dele. Quem pediu para ir junto foi o Gustavo. Disse que não sabe o nome completo do Gustavo. Conhecia ele do Brás. Afirmou que trabalhava no Brás fazendo instalação de CFTV e estrutura de cabeamento. O Gustavo ficava pelo Brás, sempre via ele na cafeteria do Shopping Mega Polo, na rua Eliza Whitaker. Ele chamou para ir junto com PAULO. Falou que o dinheiro era dele. Sabia que o dinheiro era ilícito, mas não sabia que era um site de leilões. Afirmou que chegou no banco e o saque era em dólar. A agência era no Shopping JK. Quando o PAULO efetuou os

saques, o primeiro e o segundo, foram abordados pelo segurança e, após meia hora, chegou uma viatura. Afirmou não saber o motivo do dinheiro estar na conta do PAULO. Como foi acordado não sabe informar. Depois, no CDP, que eu soube. PAULO contou que Gustavo tinha pedido para ele a conta para depositar dinheiro. Disse que já foi processado por sequestro. Foi absolvido. Ganhava R\$ 1.700,00. Sabia que o dinheiro era ilícito. O Gustavo ia pagar R\$ 500,00.

O réu PAULO HENRIQUE disse que não tinha conhecimento sobre o site de leilão. Emprestou a conta para uma pessoa no Brás. Tem uma loja no Brás. É empresário. A pessoa jogou o dinheiro na conta e quando jogou disse para sacar. Falou que precisava sacar em dólar. O nome da pessoa é Gustavo. Não sabe o nome completo. Emprestou a conta, mas não sabia que o valor era R\$ 53.000,00. Sacou em dólar e dois mil reais no caixa do banco. Ele ficou me pressionando para sacar o dinheiro. Falou para sacar R\$ 10.000,00 que iria dar uma gratificação de uns R\$ 1.000,00. Disse que fez para ajudar e por "camaradagem". Disse que Gustavo era camelô e tinha falado que o valor era de R\$ 10.000,00. Quando caiu o dinheiro ele falou em R\$ 53.000,00. Não falou qual a origem do dinheiro. Era dinheiro pago por um cliente. O Gustavo era camelô e vendia roupa infantil. Disse que conheceu LEANDRO um dia antes. O Gustavo falou que o LEANDRO iria acompanhar por questão de segurança. Após realizar o saque os dois iriam voltar e entregar o dinheiro. Afirmou que não sabe dizer se LEANDRO sabia dos fatos. Disse que nunca foi processado. Tem uma loja de roupa de academia. Afirmou que a renda mensal, o bruto é de cem a duzentos mil reais. Esclareceu que estava no banco sacando em dólar quando foi abordado pelos policiais. Disse que não sabia o que estava acontecendo. Falou para os policiais que havia emprestado a conta. Não teve contato com a vítima. Não ressarcir o dinheiro. O único dinheiro que foi preso, um mil e quatrocentos em dólares. Afirmou que Gustavo pegou R\$ 2.000,00 da conta no mesmo dia que caiu o dinheiro. Sacou por estar sendo pressionado. Não sacou porque receberia bonificação.

As provas produzidas são mais do que suficientes para a procedência da ação penal e a consequente condenação dos acusados pelo crime de estelionato.

Restou cabalmente demonstrado que os réus conjugaram esforços para obtenção de vantagem ilícita, no valor de R\$ 53.120,00 (cinquenta e três mil e cento e vinte reais), em detrimento da vítima Roberto Carlos Petrini que incorreu em erro por emprego de meio fraudulento.

Resumidamente, a vítima acessou um site de leilão falso ("VG Leilões") e enganada pela falsa representação da realidade, transferiu o valor de R\$ 53.120,00 para a conta bancária do réu PAULO HENRIQUE pensando que estava adquirindo um veículo Land Rover.

A testemunha Thiago trabalhava no setor de investigação do banco Santander e disse que o monitoramento eletrônico acusou fraude na conta bancária de PAULO HENRIQUE, em razão da movimentação de quantia de dinheiro expressiva e atípica. Fez contato telefônico com a vítima para que ela esclarecesse o motivo da transferência do dinheiro e ela informou que havia adquirido um veículo através de site de leilão. Após consultar a veracidade do site, a testemunha Thiago descobriu que era falso e comunicou a vítima de que havia caído num golpe. Naquele momento os réus estavam sacando dinheiro na "boca do caixa". Ligou para a delegacia e os policiais chegaram a tempo de prender os réus em flagrante delito, quando saíam da agência bancária. Os policiais civis Luiz Henrique e Maldinei confirmaram que foram acionados pelo setor de fraude do banco Santander e que se dirigiram à agência bancária localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, nas proximidades do Shopping JK. Conseguiram prender em flagrante os réus que confirmaram o saque em dólares da conta bancária de PAULO.

Não pairam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade criminal dos réus, pois foram presos em flagrante quando saíam do banco com parte da vantagem econômica ilícita conseguida pelo emprego de meio fraudulento.

As versões escusatórias apresentadas pelos réus quedaram-se no vazio, porquanto inconsistentes e fantasiosas, não servindo de sustentação para o pretendido decreto absolutório.

PAULO HENRIQUE afirmou que desconhecia a origem ilícita do dinheiro e que emprestou sua conta bancária para um tal Gustavo por "camaradagem" e também porque receberia

bonificação aproximada de R\$ 1.000,00.

LEANDRO admitiu que sabia que a origem do dinheiro era ilícita e que receberia R\$ 500,00 do mesmo Gustavo para acompanhar PAULO HENRIQUE no momento do saque do dinheiro, por questão de segurança.

A alusão de que conheciam Gustavo do bairro do Brás e de que ele trabalhava como camelô vendendo roupa infantil ou que estava sempre numa cafeteria do Shopping Mega Polo, na rua Eliza Whitaker, não é o suficiente para eximi-los da culpa, porquanto os réus nem sequer souberam precisar o nome completo ou esclarecer o paradeiro de suposta pessoa. Ademais, não é crível que tivessem recebido valores tão altos, de um suposto conhecido, camelô, cuja identidade não foi esclarecida nos autos, sem que tivessem ciência da origem ilícita do dinheiro.

Acrescente-se que embora o réu PAULO HENRIQUE tenha alegado que foi enganado pelo conhecido Gustavo, nada se demonstrou no sentido de ter o réu ao menos tentado se certificar acerca da origem do dinheiro a ser depositado em sua conta corrente, a demonstrar sua boa-fé, o que era no mínimo exigível, diante das circunstâncias do fatos e dos valores envolvidos.

Além disso, as provas dos autos atestam que tão logo o valor foi transferido pela vítima, foram feitos, com muita rapidez, diversos saques, a fim de evitar que a vítima tivesse tempo hábil para reverter a transferência efetuada, ficando cristalino que a conta foi emprestada para aplicação de um golpe.

Inegável, pois, que os réus agiram com dolo, pois engendraram a fraude, comercializando automóvel que sequer existia, através de uma página falsa na internet de site de leilões de veículos, e obtendo vantagem indevida em detrimento da vítima Roberto, que pagou por veículo que não conseguiu obter a posse, até porque ele nunca existiu.

Neste sentido:

"Caracteriza-se o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel. Pedro Henrique Rodrigues - RT 572/385).

"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).

Restou caracterizado o engodo exigido no tipo penal e o conjunto probatório é bastante seguro e convincente para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de estelionato.

Contudo, no que tange ao crime de associação não restou demonstrado nos autos um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometimento de crimes.

As provas dos autos comprovaram que o réu PAULO HENRIQUE emprestou sua conta bancária para o depósito do dinheiro pela vítima Roberto, e que LEANDRO estava presente no momento dos saques e sabia da origem ilícita do dinheiro, auxiliando PAULO. Ambos relataram, ainda, que ganhariam dinheiro para assim proceder, quantias de mil e quinhentos reais.

A vítima não foi ouvida e as testemunhas arroladas nada souberam esclarecer sobre o vínculo associativo e estável caracterizador do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal.

De outra quadra, não existem provas de outros depósitos na mesma conta bancária ou em qualquer outra conta bancária ou de que os réus operassem tal site de leilão falso de forma permanente.

"Não restando comprovada a associação estável, permanente, organizada, ainda que informalmente, para a prática de crimes, mas sim a prática de ação delituosa por mais de um agente, unidos momentaneamente por ideal comum e com realização de ações correlatas, não há falar na caracterização do crime de quadrilha ou bando, mas sim em concurso de pessoas" (RT 759/597).

Assim, a absolvição dos réus é meta possível de se alcançar em relação ao crime previsto no art. 288 do Código Penal.

Caracterizado o crime de estelionato, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

A figura privilegiada (§ 1º, do art. 171 do Código Penal) não se aplica ao caso em

testilha, porquanto a vítima sofreu prejuízo que não pode ser considerado de pequeno valor.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, pois os réus são primários e não ostentam maus antecedentes (cf. fls. 55/56 e 211/212 - LEANDRO; e fls. 58/60 e 210 - PAULO). Pena-base, portanto, em 01 (um) ano de reclusão, para cada réu.

Na segunda fase, verifico a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, porquanto o crime de estelionato foi praticado em ocasião de "calamidade pública", bastando para sua incidência que o crime seja praticado nessa circunstância, sendo desnecessário provar que os agentes tivessem intenção de valer-se de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação. Acrescida de 1/3, a pena alcança 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Anoto que não há que se falar em atenuante da confissão, porquanto os réus negaram os fatos. LEANDRO disse que sabia que o dinheiro era ilícito, mas nada revelou sobre o site de leilão falso.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada réu. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, é fixada em 13 (treze) dias-multa, no piso, para cada réu.

Os réus fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta, de forma a ser deliberada em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, em benefício de instituição de saúde a ser designada pelo juízo da execução, para aquisição de insumos hospitalares em razão da pandemia Covid, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Na hipótese de revogação do benefício ora concedido, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, o que faço para:

A) CONDENAR os réus PAULO HENRIQUE ANDREO SANTIAGO e LEANDRO DE SOUSA LIMA, cada qual, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal), consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade ora imposta, de forma a ser deliberada em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, em benefício de instituição de saúde a ser designada pelo juízo da execução, para aquisição de insumos hospitalares em razão da pandemia Covid, por incurso no art. 171, "caput", do Código Penal.

B) ABSOLVER os réus PAULO HENRIQUE ANDREO SANTIAGO e LEANDRO DE SOUSA LIMA do crime previsto no art. 288, "caput", do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto o apelo em liberdade, pois os réus responderam em liberdade ao processo e a pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados. Condene o réu PAULO HENRIQUE ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. No tocante ao réu LEANDRO, cuja defesa foi efetuada pela Defensoria Pública do Estado, o valor não lhe será exigível, nos termos do § 3º, do artigo 98 do CPC, aplicável por analogia.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA